

1502996-67.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2260735/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20443623 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 3012/21/942 - DEL.SEC.2ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502996-67.2021.8.26.0548 controle:2021/001038

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2260735/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20443623 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 3012/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2260735 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 3012/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2260735/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE CAMPOS MENDES e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", III do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

FELIPE CAMPOS MENDES, RG nº 47.665.884/SP e IGOR GUSTAVO ROSA, RG nº 49.517.429/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/04. Aos 24.09.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 94). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesas preliminares (fls. 144/145 e 150/154). A denúncia foi recebida aos 17.02.22, sendo os acusados citados aos 06.03.22 (fls. 165/166, 212 e 214). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório dos réus. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu Felipe nos termos da denúncia e absolvição do acusado Igor, enquanto as defesas formularam pleitos de absolvição com relação ao corréu Igor e desclassificação para o delito de porte de entorpecente no tocante ao acusado Felipe. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/ apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahidrocannabinol (fls. 05/15, 17/19 e 117/119). Também foram anexados aos autos os exames e prontuários médicos dos acusados (fls. 215/251). A autoria é certa e segura. Com efeito, após admitirem a posse da droga por ocasião do flagrante, em juízo o acusado Felipe tornou a admiti-la, afirmando que havia ganhado cinquenta gramas de maconha, cerca de 12/13 porções, que engoliu e procurou com elas ingressar no presídio para consumo próprio. Por sua vez, o corréu Igor negou que tivesse ingerido qualquer substância entorpecente alegando que, após passar por cerca de três vezes no scanner do presídio, foi levado para o hospital Mário Gatti onde foi atendido por uma médica a quem negou estar levando no estômago qualquer droga. Segundo os acusados, havia um terceiro detento com eles na cela. Os agentes penitenciários hoje ouvidos relataram que, após regressarem de saída temporária, os acusados foram submetidos ao scanner no presídio que constatou a presença de corpos estranhos em seus estômagos. Em razão disso, foram levados ao hospital Mário Gatti onde passaram por procedimentos médicos que tornaram a constatar a presença dos corpos estranhos que os réus haviam ingerido. Retornaram do hospital, onde foram medicados e permaneceram em uma cela de isolamento, apenas os dois, até que foram expelidas e encontradas na privada, sobre uma peneira ali instalada, as quinze porções de maconha. E não há porque negar crédito às palavras dos agentes penitenciários, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Se não bastasse, no caso em pauta cabe observar não haver razão para se duvidar da palavra dos agentes de segurança penitenciária inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisonar de parcialidade a segura e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham motivo para, levianamente, imputar delito de tal gravidade a pessoa inocente" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0005158-86.2017.8.26.0407 - 1ª Câmara - Osvaldo Cruz - v.u. - j. 07.03.22 - Rel. Des. Mário Devienne Ferraz). Eis as provas e, a meu ver, elas permitem concluir pela responsabilidade penal de ambos os réus pelo tráfico que lhes é imputado, a despeito das considerações tecidas pelas partes. Em primeiro lugar é preciso considerar que desde o início os réus admitiram que haviam ingerido drogas com as quais tentaram ingressar no presídio. O fizeram durante o procedimento médico pelo qual no hospital Mário Gatti e depois no flagrante, perante a autoridade policial. Consoante se infere de toda a documentação enviada pelo hospital Mário Gatti não há dúvida alguma de que ambos os réus traziam corpos estranhos no abdômen, o que corroborou a constatação inicial do scanner a que haviam sido submetidos no

presídio (fls. 215/251). Dessa documentação consta inclusive referências feitas pelos próprios réus aos profissionais que os atenderam naquela oportunidade. Assim, uma vez confirmado no hospital que ambos provavelmente traziam drogas no estômago, a dupla foi medicada, para que expelissessem mais rapidamente as substâncias, e levada de volta ao presídio, onde permaneceram em uma cela isolada até expeliram as quinze porções de maconha que foram encontradas na privada, sobre uma peneira ali instalada especialmente para que as substâncias não se escoassem pelo esgoto. Portanto, entendo que não há como aceitar a negativa de autoria do acusado Igor, no sentido de que havia ingerido apenas salgados antes de regressar ao presídio. O procedimento adotado pelo presídio foi correto e deixa claro que o acusado Igor não foi levado ao hospital por acaso. E a suspeita de que haviam ingerido substância entorpecente quando passaram pelo scanner foi confirmada no hospital, onde foram submetidos inclusive a raio-x. Tanto que a dupla foi medicada para que expelissessem as substâncias. É certo, pois, que ambos os réus, e não apenas o confesso acusado Felipe, procuraram ingressar no presídio com substâncias entorpecentes que haviam ingerido. A alegação de que haveria um terceiro detento na cela não encontra nenhum amparo na prova produzida. E sobre a destinação da droga, entendo caracterizado o tráfico. Independentemente da quantidade que cada réu ingeriu, e depois expeliu, ambos procuraram levar para dentro do presídio 15 porções de maconha pesando cerca de 58g que, se fracionadas, renderiam no mínimo cinquenta e oito porções a serem distribuídas/comercializadas no interior da prisão entre os demais detentos. Pode até ser que os réus também viessem a desfrutar de parte da droga, mas isso não afasta o tráfico, mesmo porque não é incomum que os usuários de droga também se dediquem a mercancia. Por sinal, em caso dessa mesma vara judicial, o E. Tribunal de Justiça decidiu recentemente que: "É evidente que a droga se destinava ao fornecimento para consumo de terceiros, não só pela sua quantidade (seis porções pesando cerca de 19,8 gramas), mas também por se tratar da inserção de droga no interior de estabelecimento prisional, mediante a ocultação no próprio corpo do réu, o que, há de se convir, não é usual em casos de posse de entorpecentes para uso próprio" (sublinhei, TJ/SP – Apel. Crim. nº 1513535-07.2019.8.26.0114 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 28.10.20 – Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). Pode-se concluir, ainda, que havia sim algum acerto entre eles, na medida em que toda a droga estava embalada de maneira idêntica, conforme se verifica do respectivo laudo de exame químico toxicológico (fls. 117/119). Obviamente que não foi por mera coincidência que ambos levavam no interior de seus corpos droga da mesma natureza e com a mesma embalagem. Logo, de rigor é a condenação. A majorante merece subsistir, uma vez que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional, de acordo com o disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados. FELIPE - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em face dos antecedentes – fls. 62– proc. nº 000280-07). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 62 – proc. 0000275-54). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como Reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP – Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 – 6ª Cam. Crim. – v.u. – j.04.06.09 – rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) a traficância ocorreu em estabelecimento prisional. Acréscimo de 1/6, nos termos do artigo 40, inciso III,

da Lei nº 11.343/06, resultando na reprimenda de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). IGOR - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/3 em face dos antecedentes – fls. 73/74– procs. nº 0001315-49, 0940943-54 e 0969580-15). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 73/74 – proc. 0951807-54). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) a traficância ocorreu em estabelecimento prisional. Acréscimo de 1/6, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, resultando na reprimenda de 09 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta péssimos antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para

recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitativa. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, em face do quantum aplicado e por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.038/21 e: A) CONDENO O RÉU FELIPE CAMPOS MENDES, RG nº 47.665.884/SP, a cumprir 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 793 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU IGOR GUSTAVO ROSA, RG nº 49.517.429/SP, a cumprir 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 906 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos acusados no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 com relação ao corréu Felipe. P..I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 29 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA